

اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية

(IP Assignment Agreement)

الأطراف:

١. الشركة (المتنازل لها): _____، رقم السجل التجاري: _____،
المقر: _____.

٢. الموظف/المؤسس/المقاول (المتنازل): _____، رقم الهوية/الجواز: _____،
العنوان: _____.

١ الخلفية

يعمل/يؤسس المتنازل لدى الشركة بصفته _____، وقد يقوم بابتكار أو تطوير أو المساهمة في ملكيات فكرية خلال فترة عمله. يوافق المتنازل بموجب هذه الاتفاقية على تنازل جميع حقوقه في هذه الملكيات للشركة.

٢ تعريف الملكية الفكرية

تشمل «الملكية الفكرية» جميع الإبداعات الفكرية، بما في ذلك:

١. البرمجيات والكود المصدري والكود المجمّع.

٢. التصميم والواجهات والرسومات.

٣. براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

٤. العلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات.

٥. حقوق النشر والتأليف.

٦. الأسرار التجارية والمعرفة الفنية (Know-how).

٧. قواعد البيانات والمحتوى.

٨. أي إبداع قابل للحماية القانونية.

٣ التنازل عن الملكية الفكرية

١. يتنازل المتنازل بموجب هذه الاتفاقية عن جميع حقوقه في الملكية الفكرية التي يُنشئها أو يساهم في إنشائها خلال فترة عمله لدى الشركة، سواء كانت قبل أو بعد تاريخ هذه الاتفاقية.
٢. يشمل التنازل جميع الحقوق المالية والمعنوية (بما في ذلك حق النشر والتوزيع والتعديل والترخيص).
٣. يكون التنازل شاملاً لجميع دول العالم ولمدة غير محدودة.
٤. يوافق المتنازل على توقيع أي وثائق إضافية قد تطلبها الشركة لتسجيل أو حماية هذه الحقوق.

٤ الملكية الفكرية السابقة

١. يُرفق المتنازل قائمة بالملكية الفكرية التي يملكها قبل تاريخ هذه الاتفاقية (الملاحق).
 ٢. لا تشمل هذه الاتفاقية الملكية الفكرية السابقة المذكورة في القائمة.
 ٣. إذا استخدمت الملكية الفكرية السابقة في أعمال الشركة، تمنح الشركة ترخيصاً غير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدامها.
- الملكية الفكرية السابقة المعلن عنها:

رقم	العنوان	الوصف
1	---	---
2	---	---

٥ أعمال مُنجزه لصالح الشركة

١. تُعتبر جميع الأعمال التي يُنجزها المتنازل خلال فترة عمله «أعمالاً مُنجزه لصالح الشركة» (Work Made for Hire).
٢. تنتقل جميع حقوق الملكية فيها إلى الشركة فور إنشائها.
٣. يلتزم المتنازل بإبلاغ الشركة عن أي عمل قابل للحماية فور إنشائه.

٦ المساعدة في حماية الحقوق

١. يلتزم المتنازل بمساعدة الشركة في تسجيل أو حماية الملكية الفكرية.
٢. يوقع جميع الوثائق اللازمة لتسجيل براءات الاختراع أو العلامات التجارية.
٣. يبلغ الشركة عن أي انتهاك محتمل للملكية الفكرية.
٤. يستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

٧ عدم تعارض المصالح

٠١. يقرّ المُتَنَازِلُ بأنه لا يوجد أي التزام يتعارض مع هذه الاتفاقية.
٠٢. لا يوجد اتفاق سابق يمنحه حقوقاً في الملكية الفكرية موضوع هذه الاتفاقية.
٠٣. يتحمل المُتَنَازِلُ المسؤولية عن أي ادعاءات من أطراف ثالثة بشأن الملكية الفكرية.

٨ السرية

يلتزم المُتَنَازِلُ بالحفاظ على سرية جميع معلومات الشركة والملكية الفكرية، وفقاً لاتفاقية عدم الإفصاح (NDA) الموقعة بين الطرفين.

٩ القانون الحاكم

سَّـر هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين _____ . تُحلّ النزاعات عن طريق التحكيم في _____ .

التوقيعات

الشركة	المُتَنَازِلُ
الاسم ---	---
الصفة ---	---
التوقيع _____	_____
التاريخ _____	_____